



PUTUSAN
Nomor 267 K/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (Merek) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

CHEN, ZHEN RUI, bertempat tinggal di 5F, Nomor 139, Xuecheng Rd., Sanxia Dist., New Taipei City 237, Taiwan (R.O.C), dalam hal ini memberi kuasa kepada Jekrinus H. Sirat, S.H., M.Kn, dan kawan, Para Advokat pada Jekrinus & Co, berkantor di Kencana Tower Business Park Kebon Jeruk Nomor 88 Level Mezzanine, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2021;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

F AND S REATIL CO., LTD, diwakili oleh Hwang Jang Soon, berkedudukan di 502 HO, 5 Floor 45, AP Gujeong-Ro 2-Gil, Gangnam-Gu, Seoul Korea, dalam hal ini memberi kuasa kepada Emir Nurmansyah, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Asisten Advokat pada kantor Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro *Counsellors at Law*, berkantor di Graha CIMB, Lantai 24, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta 12190, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2022;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Memerintahkan Tergugat untuk segera menghentikan segala kegiatan distribusi barang-barang dengan Merek terdaftar terdaftar **SAPPUN AmiAmi** dan merek **SAPPUN** milik Penggugat untuk jenis barang jenis barang yang termasuk dalam kelas 25;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan putusan provisi terhitung sejak putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merek **SAPPUN** untuk jenis barang jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 yang diedarkan melalui store/toko dan/atau toko online milik Tergugat diseluruh Indonesia yang dilakukan Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar **SAPPUN AmiAmi** Nomor IDM000829878 dan merek **SAPPUN** Nomor IDM000669905 milik Penggugat untuk jenis barang jenis barang yang termasuk dalam kelas 25;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar hak eksklusif atas merek karena secara tanpa ijin telah mengedarkan dan/atau memperdagangkan barang-barang dengan merek terdaftar **SAPPUN AmiAmi** Nomor DM000829878 dan merek **SAPPUN** Nomor IDM000669905 milik Penggugat untuk jenis barang jenis barang yang termasuk dalam kelas 25;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil secara langsung dan seketika sebesar Rp4.634.863.056,00 (terbilang empat

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada Penggugat;
 6. menguatkan Putusan Provisi atau menyatakan sah Putusan Provisi yaitu:
 - Memerintahkan Tergugat untuk segera menghentikan segala kegiatan distribusi barang-barang dengan Merek terdaftar **SAPPUN AmiAmi** dan merek “ **SAPPUN**” milik Penggugat untuk jenis barang jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 pada seluruh store/toko dan toko online perbelanjaan di Indonesia;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan putusan provisi terhitung sejak putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara;
- Apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan disusun secara tidak jelas dan mengandung berbagai kebaburan (*obscuur libel*);
2. Gugatan diajukan oleh Penggugat dengan iktikad tidak baik (*exceptie doli prae sintis*) dan telah diajukan tidak berdasarkan hukum (*exceptie onrechtmatige of ongerond*);
3. Gugatan diajukan oleh Penggugat prematur;
4. Penggugat tidak sah dalam mengajukan gugatan ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-HKI/2023



37/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 12 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.780.000,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Oktober 2022, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 39 K/Pdt.Sus-HKI/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh 37/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 12 Oktober 2022 tersebut;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 12 Oktober 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi

1. Memerintahkan Tergugat untuk segera menghentikan segala kegiatan distribusi barang-barang dengan Merek terdaftar **SAPPUN AmiAmi** dan merek **SAPPUN** milik Penggugat untuk jenis barang jenis barang yang termasuk dalam kelas 25;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan putusan provisi terhitung sejak putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merek **SAPPUN** untuk jenis barang jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 yang diedarkan melalui store/toko dan/atau toko online milik Tergugat diseluruh Indonesia yang dilakukan Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar **SAPPUN AmiAmi** Nomor IDM000829878 dan merek **SAPPUN** Nomor IDM000669905 milik Penggugat untuk jenis barang jenis barang yang termasuk dalam kelas 25;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar hak eksklusif atas merek karena secara tanpa ijin telah mengedarkan dan/atau memperdagangkan barang-barang dengan merek terdaftar **SAPPUN AmiAmi** Nomor IDM000829878 dan merek **SAPPUN** Nomor IDM000669905 milik Penggugat untuk jenis barang jenis barang yang termasuk dalam kelas 25;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil secara langsung dan seketika sebesar Rp24.634.863.055,00 (dua puluh empat miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima puluh lima rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Penggugat;
6. menguatkan Putusan Provisi atau menyatakan sah Putusan Provisi yaitu:
 - Memerintahkan Tergugat untuk segera menghentikan segala kegiatan distribusi barang-barang dengan Merek terdaftar **SAPPUN AmiAmi** dan merek **SAPPUN** milik Penggugat untuk jenis barang jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 pada seluruh store/toko dan toko online perbelanjaan di Indonesia;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan putusan provisi terhitung sejak putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara;
Apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi diterima tanggal 24 November 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 3 November 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 November 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-HKI/2023



hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa status kepemilikan merek dalam perkara *a quo in casu* SAPPUN masih dalam pemeriksaan di tingkat kasasi dalam perkara Nomor 69/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 17 Maret 2022 sehingga status kepemilikan merek SAPPUN belum jelas, sedangkan pihak yang berhak mengajukan gugatan ganti rugi adalah pemilik sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa dengan demikian tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah *premature* dan karena itu tidak dapat diterima;
- Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: CHEN, ZHEN RUI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **CHEN, ZHEN RUI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp</u>	<u>4.980.000,00</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-HKI/2023